

0005175-74.2017.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... 3001322-45.2013.8.26.0132, pelo crime de tráfico de drogas. À luz do disposto no art. 67 do CP, da inespecificidade da reincidência e do posicionamento jurisprudencial do E. TJSP, impõe-se a compensação de tais circunstâncias. No ponto:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação - Pena fixada no mínimo legal - Réu que possui ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0005175-74.2017.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005175-74.2017.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 71/2017 - Delegacia de Polícia de Pindorama, 486/2017 - Delegacia de Polícia de Pindorama

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Marques Junior e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Vinícius Matheus de Oliveira de Almeida e Luiz Henrique Ribeiro dos Santos dando-os como incurso nas sanções do art. 157, §2º, I e II, do CP, e David Marques Júnior em virtude de suposta prática do crime previsto no art. 180 do CP.

Os fatos foram assim descritos na peça acusatória (fls. 288/290):

Consta do anexo inquérito policial que, no dia 23 de junho de 2017, por volta das 4h, na Rua Engenheiro Balduino, 691, Centro, na cidade de Catanduva/SP, VINICIUS MATHEUS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA, qualificado à fl. 9, LUIS HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS, qualificado à fl. 10, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Marco Aurélio Guardia, Maria Cecília Hage Cenize Guardia e Victor Cenize Guardia, subtraíram para eles, um veículo VW/Fox, cor prata, placas EPX3604, uma televisão marca Samsung 52 polegadas, um videogame portátil marca PlayStation 4, dois aparelhos celulares marca Iphone 6, avaliados em R\$ 41.450,99 (quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos) - fls. 28 e 243 -, a quantia de R\$5.000,00 (cinco mil reais), bem como relógios e joias, avaliados pelas vítimas em aproximadamente R\$325.000,00

(trezentos e vinte e cinco mil reais).

Consta, ainda, que em dia e horários incertos, mas entre os dias 23 de junho e 14 de julho de 2017, nesta cidade e comarca de Catanduva/SP, DAVID MARQUES JUNIOR, qualificado à fl. 30, adquiriu, e proveito próprio, a televisão Samsung 52 polegadas de propriedade das vítimas Marco Aurélio Guardia, Maria Cecília Hage Cenize Guardia e Victor Cenize Guardia, pelo valor de R\$1.800,00 (mil e oitocentos reais), coisa que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2019 (fls. 293), os acusados foram citados (fls. 389, 485 e 487) e apresentaram resposta à acusação. O acusado David suscita a ausência de dolo na aquisição do bem objeto de roubo (fls. 383/385), ao passo que os demais acusados impugnam os elementos informativos coletados no bojo do inquérito policial (fls. 381/393).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas e interrogados os réus, sendo que Vinícius confessou o crime que lhe é atribuído, enquanto os demais negaram a prática ilícita (fls. 498/499).

Na fase processual prevista no art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Em alegações finais o Ministério Público requer, em síntese, a procedência da pretensão punitiva em relação aos acusados Vinícius e David e a improcedência em relação a Luiz Henrique (fls. 511/520)(fls. 310/314). A Defesa do acusado David reitera a argumentação acerca da atipicidade da conduta (fls. 524/528), enquanto o réu Vinicius discorre sobre a aplicação da pena diante da confissão (fls. 532/535) e o imputado Luiz Henrique postula a sua absolvição (fls. 545/548).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Trata-se de ação penal pela qual o Ministério Público imputa a Vinícius Matheus de Oliveira de Almeida e Luiz Henrique Ribeiro dos Santos a prática da infração penal prevista do art. 157, §2º, I e II, do CP (com redação anterior ao advento da Lei 13.654/18), e a David Marques Júnior a prática do crime previsto no art. 180 do CP. Diante do conjunto probatório disponível, a pretensão punitiva deve ser julgada parcialmente procedente.

Com o escopo de apreciar detidamente os elementos de prova coletados, aprecio separadamente cada uma das imputações realizadas na exordial acusatória, iniciando pelo crime de roubo majorado, cuja materialidade resta comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/07, 11/12, 16/18, 29/30, 55/61 e 177/178), pelos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 08, 13, 15, 21, 31, 33, 95, 132 e 179), pelos autos de avaliação (fls. 32, 131 e 269/272), pelos laudos de exames periciais em instrumentos e local do crime (fls. 76/94) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

O universo de documentos mencionados permite inferir, com precisão, a ocorrência do crime patrimonial em questão.

No tocante à autoria, ao cabo da instrução criminal o Ministério Público pugnou pela absolvição do imputado Luís Henrique, porquanto não vislumbrou provas suficientes para a condenação.

Bem verdade que o art. 385 do CPP possibilita ao julgador, apesar do pleito absolutório do titular da ação penal, proferir sentença condenatória. Entretanto, diante do sistema acusatório constitucional (art. 129, I, da CF) e legalmente (art. 3º-A do CPP) vigente em nosso ordenamento, reputo o dispositivo superado, de modo que se torna descabida maior análise da matéria.

Destarte, quanto ao acusado Luís Henrique Ribeiro dos Santos, o decreto absolutório, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, é medida de rigor.

Em contrapartida, com relação ao acusado Vinícius Matheus Oliveira de Almeida, o decreto condenatório é medida de rigor, inclusive diante da incontroversa autoria delitiva.

Com efeito, tanto em sede policial quanto em Juízo o acusado confessou circunstanciadamente a execução do crime, afirmando que o cometeu juntamente com outras duas pessoas e mediante o emprego de uma arma de fogo e de uma faca. Essa confissão, vale registrar, harmoniza-se com o conjunto probatório, em especial

com as declarações fornecidas em Juízo pela testemunha Marcelo Damasco e pelas vítimas Marco Aurélio Guardia, Maria Cecília Hage Cenize Guardia e Victor Cenize Garcia, as quais inclusive reconheceram o acusado. Ademais, sob a posse direta do imputado foi encontrado o vídeo game subtraído.

Logo, não pairam dúvidas sobre a existência da infração penal e sua autoria.

No que tange às causas de aumento de pena, é de se ver que as vítimas, tanto na fase policial quanto em Juízo, narraram de maneira uníssona, firme e coerente que o crime foi praticado por três pessoas, as quais portavam uma arma de fogo e uma arma branca. Tais fatos também são confirmados pelo réu.

Destarte, de rigor a incidência das causas de aumento de pena previstas no art.

157, §2º, I e II, do CP (redação anterior ao advento da Lei 13.654/18).

E concorrendo duas causas de aumento de pena, imperiosa é a aplicação do princípio da imigração para que uma delas seja valorada na terceira fase de fixação da pena e a outra como circunstância judicial da outra como circunstância agravante, de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ:

O deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. Exemplo: Camila foi condenada pela prática do crime de roubo circunstanciado com o reconhecimento de três causas de aumento de pena (art. 157, § 2º, II, V e VII). O juiz pode empregar a majorante do inciso II (concurso de agentes) na terceira fase da dosimetria e utilizar as outras na primeira fase como circunstâncias judiciais negativas. STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020 (Info 684).

No caso, será considerada como causa de aumento tão somente ao emprego de arma de fogo, e o quantum de aumento será apreciado em momento oportuno.

Dessa forma, tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no 157, §2º, I e II, do CP (redação anterior ao advento da Lei 13.654/18), com relação a Vinícius Matheus Oliveira de Almeida, estão cabalmente comprovadas nos autos. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo, doravante, a apreciação da imputação a David Marques Júnior do ilícito previsto no art. 180 do CP.

Ora, a existência da infração pena antecedente restou sedimentada na presente fundamentação, no capítulo anterior, ocasião em que restou reconhecida a responsabilidade penal de Vinícius Matheus Oliveira de Almeida. Já a apreensão do bem móvel em poder do acusado é depreendida do relatório de investigação policial (fls. 27/28), do boletim de ocorrência (fls. 29/30), do auto de exibição e apreensão (fl. 31) e do auto de entrega (fl. 33), além de ser ponto incontroverso.

Em verdade, cinge a controvérsia sobre o elemento subjetivo do tipo penal, porquanto o acusado assevera que adquiriu o bem pelo valor de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), sem conhecer sua origem espúria, de suposto usuário de drogas. Nesse ponto, é lição sedimentada a de que o tipo penal em apreço exige dolo direto do sujeito ativo, não se configurando diante de mero dolo eventual, motivo pelo qual o agente deve conhecer a origem ilícita do objeto material da receptação e, ainda assim, adquirir, receber ou praticar qualquer um dos outros núcleos do tipo.

A prova desse elemento subjetivo, no mais das vezes, é depreendida das circunstâncias que envolvem a transação impugnada, a exemplo do valor do negócio, as partes que o firmaram, o local, a entrega de nota fiscal etc. Nesse sentido: Apelação. Receptação simples. Materialidade e autoria bem demonstradas. Dolo direto que se depreende, com segurança, das circunstâncias do fato. Condenação correta.

Pena, porém, a merecer reparo. Regime inicial semiaberto obrigatório, dada a reincidência, que, por ser específica, impede também a substituição da pena privativa de liberdade. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 1502758-11.2019.8.26.0292; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 17/03/2021)

De mais a mais, também é entendimento consagrado que, uma vez apreendida a coisa em poder do agente, cabe a este demonstrar a posse lícita ou, ao menos, a sua boa-fé.

No ponto:

Receptação dolosa - Dolo direto - Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração - Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé. (TJ-SP - APR: 00027258420178260189 SP 0002725-84.2017.8.26.0189, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 31/03/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/03/2021)

Na espécie, há indícios robustos de que o acusado tinha ciência da origem espúria do objeto, ou ao menos assumiu o risco de que fosse, não só pela diferença entre o preço pago e o valor real do item, mas, principalmente, porque sabia que o vendedor era usuário de drogas e realizou a transação em local atípico, em via pública, e após saber que oferta em um bar, por pessoa desconhecida.

Ora, as circunstâncias do negócio eram claras e o acusado, por deliberada cegueira, preferiu não se certificar da ilicitude do negócio tão somente para no futuro aventar a sua boa-fé.

Logo, tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 180 do CP estão cabalmente comprovadas nos autos. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Primeiramente, fixo a pena do acusado Vinícius Matheus de Oliveira Almeida, condenado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, I e II, do CP (redação anterior ao advento da Lei 13.654/18).

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 59 do CP, a culpabilidade é desfavorável, pois não obstante tenha sido lesado o patrimônio da família como um todo, três pessoas foram subjugadas pelas grave ameaças empregadas pelo réu e seus comparsas - o que inequivocamente eleva o grau de reprovabilidade do comportamento e justifica o incremento da pena-base. O agente ostenta uma condenação definitiva por fato anterior ao ora apreciado, a qual deixo para valorar apenas na segunda fase a fim de evitar bis in idem (Súmula 241 do STJ). Não há notícias acerca da conduta social e da personalidade do agente, de modo que tais circunstâncias são neutras. Os motivos do crime são próprios da espécie. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis praticado mediante o concurso de pessoas (causa de aumento sobressalente) e no domicílio das vítimas, local inviolável. As consequências também revelam anormalidade, porquanto a vítima resultou traumatizada e necessita de tratamento médico e de fármacos até os dias atuais - conforme se depreende de suas declarações. Não há o que se valorar quanto ao comportamento das vítimas.

Assim, considerando a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis e o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a confissão do réu (art. 65, III, 'd', do CP), eis que utilizada para fundamentar o édito condenatório (Súmula n. 545 do STJ). Lado outro, presente a agravante da reincidência não específica (art. 61, I, c.c 63 do CP), pois o réu foi definitivamente condenado nos autos n. 3001322-45.2013.8.26.0132, pelo crime de tráfico de drogas. À luz do disposto no art. 67 do CP, da inespecificidade da reincidência e do posicionamento jurisprudencial do E. TJSP, impõe-se a compensação de tais circunstâncias. No ponto:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação - Pena fixada no mínimo legal - Réu que possui apenas uma condenação transitada em julgado - Reincidência específica - Confissão integral - Compensação possível - Precedentes do STJ e STF - Redimensionamento da pena - Regime fechado mantido - Recurso parcialmente provido (voto n. 44416). (TJSP; Apelação Criminal 1500123-81.2021.8.26.0617; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 19/05/2021)

Dessa forma, mantenho, a título de pena intermediária, 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, não há causas de diminuição de pena. Presente, no entanto, a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, que enseja o incremento da reprimenda no patamar de um terço, eis que uma só foi a arma utilizada na ação. Assim, fixo a pena final em 08 anos de reclusão e 20 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, §1º c.c 60, ambos do CP), já que incerta a capacidade financeira do acusado.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda é o fechado, em vista da quantidade de pena aplicada, da reincidência, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do disposto no art. 33, §2º, 'a', do CP. Esse cenário não resta alterado pela aplicação do art. 387, §2º, do CPP.

A reincidência e a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada obstam a substituição desta por restritivas de direitos ou a sua suspensão condicional (arts. 44, II, 77, I, do CP).

Passo, agora, à fixação da pena de David Marques Júnior, condenado pela prática de receptação (art. 180 do CP).

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 59 do CP, conclui-se que a culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, não destoa da normalidade. O réu ostenta maus antecedentes, em vista da condenação nos autos n. 0004776-50.2014.8.26.0132, por fato anterior ao ora em apreço, mas com trânsito em julgado posterior (fls. 455/457). Não há notícias acerca da conduta social e da personalidade do agente, de modo que tais circunstâncias são neutras. O motivo do crime é próprio da espécie. As circunstâncias do crime não revelam anormalidade e as consequências do crime são neutras. Não há o que se valorar, no caso, quanto ao comportamento da vítima. Assim, aumento a pena-base em um sexto e a fixo em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa - a qual torno definitiva em razão da ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena. O valor do dia-multa será o equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, §1º c.c 60, ambos do CP), já que incerta a capacidade financeira do acusado.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda é o aberto, em vista do quantum de pena aplicado, da primariedade técnica, do conjunto favorável das circunstâncias judiciais e do disposto no art. 33, §, 'c', do CP.

Ademais, uma vez que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, o réu não é reincidente e o conjunto de circunstâncias judiciais é favorável, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, §2º, do CP). Assim, substituo a reprimenda de reclusão pela prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais, e de prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, a ser paga à entidade pública ou privada com destinação social determinada pelo Juízo da execução. A duração da pena de prestação de serviços à comunidade deverá ser igual àquele da pena privativa de liberdade, e a de prestação pecuniária não substitui a pena multa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

Com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ABSOLVER o réu Luís Henrique Ribeiro dos Santos da imputação da infração prevista no art. 157, §2º, I e II, do CP (com redação anterior ao advento da Lei 13.654/18);

CONDENAR o acusado Vinícius Matheus de Oliveira de Almeida como incurso nas sanções do art. 157, §2º, I e II, do CP (com redação anterior ao advento da Lei 13.654/18) à reprimenda de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato;

CONDENAR o acusado David Marques Júnior como incurso nas sanções do art. 180 do CP à reprimenda de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário-mínimo, na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Em homenagem ao princípio da contemporaneidade, concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Condeno os acusados Vinicius Matheus de Oliveira de Almeida e David Marques Júnior ao pagamento das custas processuais, em solidariedade, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para advogados(as) indicados(as) para defender os interesses dos réus, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio. Expeçam-se as certidões de honorários.

Cientifiquem-se as vítimas (art. 201, §1º, do CPP e art. 399, NSCGJ).

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF) e intmem-se os réus para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP).

Expeçam-se as guias de execução.

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA